



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale ordinario di Roma, nella persona del giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26367 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 13.07.2021 posta in deliberazione il 08 novembre 2021 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

Parte_1, C.F. *C.F._1*, nata ad Ariccia, il 20/11/1921 e residente in Roma, Via Giovanni Michelotti n. 29, Lt. F, Pl. 4, Sc. P, Int. 23 e in Roma elettivamente domiciliata in Via Orazio n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Maldera (C.F. *C.F._2*) che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce all'atto introduttivo;

- attore opponente-

E

Controparte_1

[...] (C.F. = *P.IVA_1*, P.I. = *P.IVA_2*), subentrata allo *Controparte_2* *[...]* a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 427 dell'11 novembre 2003, attuativo della Legge regionale n. 30/2002, con sede legale in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, direttore generale, con i poteri di Statuto, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Bravi (C.F. = *C.F._3*), giusta procura alle liti per atti del notaio in Roma, Dott. *Persona_1* del 07.12.17, rep. 26637, racc. 17317. depositata in atti;

- convenuto resistente -

CONCLUSIONI: Come da note scritte

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 05.04.2018, la Sig.ra **Parte_1** si è opposta alla Determinazione Dirigenziale, n. 56 del 18.01.2018, notificata il 9.03.2018, avente ad oggetto “*Decadenza dall’assegnazione art. 13, comma 1, lettera A) LR 12/1999. Cessione Alloggio.*” di proprietà dell’ex **CP_2** di Roma, ora **CP_1** di Roma, sito in Roma, Via G. Michelotti n.29 - emesso ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 1035 del 1972 e art. 15 L.R. Lazio 12/99 e recante la seguente motivazione: “*che **Parte_1** ha ceduto in parte l’alloggio assegnato a **Persona_2** che lo occupa abusivamente dal 23/08/2012, come da risultanze anagrafiche*”.

Esponenza, secondo quanto riportato nell’atto introduttivo che: “ la sig.ra **Persona_2** è la nipote dell’odierna attrice la quale si è trasferita nell’alloggio per prestare assistenza medica alla sig.ra **Pt_1** affetta da gravissimi problemi di salute ed impossibilitata a rimanere sola nell’appartamento come indicato dagli stessi medici che la tengono in cura; più precisamente, alla sig.ra **Pt_1** è stato diagnosticato: “Un meningioma non operabile complicato da emiparesi dx, incontinenza stabilizzata, coxartrosi bilaterale operata a dx, ipertensione arteriosa, fibrotorace dx, sindrome cognitivo-comportamentale di grado severo con marcati fenomeni di agitazione, difficoltà di eloquio e sindrome afaso-agnosoprassica di entità marcata” come da relazione della Commissione medica dell’ **Org_1** ; a seguito di tale diagnosi è stato riconosciuto alla sig.ra **Pt_1** una grave situazione di handicap anche ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992;il Prof. **Persona_3** del servizio di neuropsicologia del **Controparte_3** ha certificato in data 13.03.2018, che dal mese di marzo 2012 la sig.ra **Pt_1** è seguita presso il loro centro UVA presentando la paziente “un quadro di demenza conclamata di tipo misto con prevalenti caratteristiche di tipo Alzheimer. Con il tempo la patologia ha avuto un andamento progressivo e invalidante con comparsa di gravi disturbi comportamentali e disturbi di motricità. Si sono verificati nel tempo fenomeni dissociativi con psicosi allucinatoria correlata al processo neurodegenerativo. Già nel 2013 si sono verificati fenomeni di allettamento e impossibilità alla deambulazione autonoma. Al momento la paziente è incapace di deambulare. Non mangia da sola, presenta doppia incontinenza. La paziente presenta fenomeni di aggressività e di incontinenza emotiva in ambienti non familiari che impediscono spostamenti della paziente al di fuori di ambienti a lei familiari”.

Lamentava, pertanto , che l’Ater aveva quindi notificato la decadenza dell’assegnazione a un soggetto socialmente debole, versante in condizioni mediche gravissime, che non poteva di certo abitare da sola nell’alloggio assegnatole in quanto necessitante di continue cure; non avendo compiuto alcuna istruttoria al fine di verificare le condizioni reali in cui versava la sig.ra **Pt_1** limitandosi, dalla sola visione dei certificati anagrafici, a notificare un provvedimento amministrativo totalmente irragionevole e altamente lesivo degli interessi legittimi dell’odierna attrice in spregio di ogni criterio di motivazione e dovere di istruttoria della procedura amministrativa e in grave eccesso di potere in palese violazione della L. 241/1990.

A fondamento dell'opposizione, premettendo la giurisdizione del giudice adito, eccepiva nel merito: l'esistenza in capo alla sig.ra **Parte_1** dei requisiti previsti dalla normativa per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non essendosi configurata alcuna cessione dell'alloggio e precisando che la presenza della nipote è ampiamente giustificata dalle gravissime condizioni di salute in cui versa l'odierna attrice totalmente incapace di provvedere alle proprie esigenze.

In ordine alla legittimità dell'atto impugnato, eccepiva il vizio della mancata indicazione dei termini di impugnativa in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 con conseguente lesione del diritto di difesa della ricorrente, instando per la disapplicazione del provvedimento amministrativo per violazione dell'art.6, comma 1, lett.b, l. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione. Lamentava, inoltre, l'illogicità del provvedimento amministrativo – per violazione dell'art. 10, lett. b) in tema di partecipazione al procedimento amministrativo – violazione dell'obbligo dell'amministrazione di valutare le memorie difensive presentate dal ricorrente, nonché l'eccesso di potere per impossibilità dell'Ater **CP_1** di emettere il provvedimento impugnato non essendo il soggetto che ha provveduto all'assegnazione dell'immobile.

Concludeva chiedendo: “ **Nel merito e in via principale** accertare e dichiarare l'annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità dell'atto amministrativo, Determinazione Dirigenziale n. 56 del 18.01.2018, notificata in data 9.03.2018, per tutti i motivi esposti in premessa e, **per l'effetto**, confermare l'assegnazione in capo alla sig.ra **Parte_1** [...] dell'alloggio sito in Roma –Via Giovanni Michelotti n. 29, Lotto F, Fabbr. 04, **Org_2** int. 23. Con il favore delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Paolo Maldera.”.

Si costituiva in giudizio l' **Controparte_1** [...] prospettando secondo quanto riportato nella propria comparsa di risposta, la seguente ricostruzione delle vicende dedotte: “ La Sig.ra **Parte_1** è attuale locataria dell'immobile in questione, in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 07.04.76. Ab origine, la **Pt_1** aveva ricompreso nel proprio nucleo familiare esclusivamente la figlia, **Persona_4** pertanto, unico altro soggetto legittimato ad abitare nell'alloggio. Nel corso degli anni la Sig.ra **Persona_4** risulta essere uscita dall'alloggio, a seguito di matrimonio intervenuto in data 14.06.81. Nel 1990 la Sig.ra **Pt_1** ha fatto entrare nell'alloggio de quo, senza alcuna autorizzazione da parte dell'ente gestore, la figlia **Persona_5** unitamente ai figli di quest'ultima **Persona_6** e **Persona_7** . Per tale ragione, in data 04.06.1990, la Sig.ra **Pt_1** è stata diffidata dall'**CP-** di Roma per aver abusivamente ospitato persone non iscritte in contratto, invitandola ad estromettere tali soggetti entro il termine espressamente indicato nella lettera di diffida inviata, e regolarmente ricevuta dalla destinataria. La stessa **Per_4** resta nell'alloggio sino al 24.12.96, come risulta da certificazioni anagrafiche. Successivamente, in data 23.08.12, la Sig.ra **Persona_2** (priva di alcun rapporto di parentela con la **Pt_1** trasferisce la propria residenza nell'alloggio de quo. Anche in tale occasione, né la Sig.ra **Pt_1** né la **Per_2** hanno fatto pervenire all'Ater alcuna istanza volta alla regolarizzazione di tale situazione. Inoltre, dalla verifica dei censimenti dal 2001 ad oggi, la **Pt_1** ha dichiarato come presente nell'alloggio la figlia **Persona_8**

la quale però, da verifiche anagrafiche, risulta essere emigrata a Latina sin dal 1997. Pertanto, in data 01.12.14, l'Ater di Roma ha proceduto a diffidare nuovamente la Sig.ra Pt_1 per aver recidivato nell'ospitalità prestata ma non autorizzata da parte dell'ente gestore e, stante la difformità di quanto emerso dalle consultazioni anagrafiche e quanto dalla stessa dichiarato in sede di censimento, sono stati richiesti alla locataria chiarimenti in merito alla posizione di Persona_8. Poiché non è mai stato dato seguito alla richiesta di chiarimenti, è stato dato avvio al procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 per cessione parziale dell'alloggio, di cui la Pt_1 è stata preventivamente e ritualmente informata a mezzo di lettera raccomandata, prot. n. 131440, inviata in data 22.11.17, con l'ulteriore invito a produrre memorie o documenti atti a far chiarezza sulla situazione in essere. Tuttavia, poiché nemmeno in tale occasione sono state presentate controdeduzioni, in data 18.01.18, è stata emessa la Determinazione Dirigenziale, prot. n. 3816, attraverso cui si è sancita la definitiva decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in questione, in danno della Sig.ra Pt_1".

Deduceva che dal combinato disposto dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 12/1999 era ammesso l'allargamento a componenti non appartenenti alla "famiglia nucleare in senso stretto" (nella definizione coniata dal Tribunale civile di Torino, sezione VIII, ordinanza del 25.6.2003) solo per il nucleo familiare originariamente assegnatario. L'ampliamento successivo essendo limitato ai soli casi di cui all'art. 12, comma 4, ovvero: matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, accrescimento della prole dell'assegnatario dovuto a nascita naturale, riconoscimento o adozione, affidamento di minori e rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente, circostanza non sussistente nel caso di specie.

Contestava puntualmente, in diritto, ogni avversa deduzione ed eccezione depositando conferente documentazione e così concludendo: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con riserva di produrre ulteriore documentazione e memorie IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere la domanda attrice poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri accessori, ovvero oneri riflessi, che espressamente si richiedono."*

All'udienza in epigrafe la causa veniva decisa.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

Motivi della decisione

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di e.r.p., a motivo del verificarsi di una delle cause tassativamente indicate dall'art. 13 L. R. n°12/1999, non postula l'esercizio di discrezionalità amministrativa, né può essere considerato espressione di un potere autoritativo (e conseguentemente di attività *provvedimentale* in senso stretto) cui si contrapponga un mero interesse legittimo (o un diritto affievolito) del destinatario, giacché - all'esito dell'assegnazione dell'alloggio - la parte pubblica si trova su un piano *paritetico* rispetto alla parte

privata; proprio per tali ragioni, la corte regolatrice afferma sussistere, in casi come quello esaminato, la giurisdizione del giudice ordinario, anziché del giudice amministrativo (per tutte, Sez. Unite n°29095.2011: *"in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico"*).

Dunque al tribunale è rimesso, con l'atto introduttivo della lite, semplicemente di disapplicare la determinazione dirigenziale di decadenza "impugnata" dalla difesa della Sig.ra **Parte_1**, ove riscontrata - in concreto - lesiva del diritto quesito da costei vantato, il cui accertamento costituisce oggetto specifico della pretesa sostanziale (petitum sostanziale) dedotta in giudizio (v. artt. 4 e 5 All. E della L. n°2248/1865).

Ciò premesso si ritengono del tutto infondati i dedotti motivi di illegittimità del provvedimento opposto ed invero:

in ordine alla mancata indicazione dell'Autorità presso cui dare corso all'impugnazione e dei relativi termini in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex pluribus* Cass. 9.1.2018, n. 301; 27.9.2011, n. 19675; 6.9.2006, n. 19189) ciò costituisce una pura irregolarità, che può dar luogo – ove ne ricorrano i presupposti – alla rimessione in termini in caso di eventuale ritardo nell'impugnazione dell'atto, che nel caso di specie non si è verificato;

in ordine alla lamentata violazione dell'art.6, comma 1, lett.b, l. 241/1990, agli effetti della decisione devoluta al giudice ordinario, e del petitum sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore, le censure di eccesso di potere e difetto d'istruttoria rivolte in riferimento alla legittimità del provvedimento opposto, non possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario, al quale è esclusivamente rimesso di (eventualmente) disapplicare l'atto amministrativo che riscontri lesivo di un diritto soggettivo quesito (artt. 4 comma 2^a ed art. 5 L. n°2248/1865, all. E), non di pronunciare un provvedimento di contenuto meramente demolitivo, assimilabile a quello proprio della giurisdizione

amministrativa di legittimità non potendo disporre la caducazione del provvedimento con la pronuncia di annullamento invocata dalla ricorrente;

si osserva, inoltre che la Determinazione Dirigenziale di Decadenza dall'assegnazione, benché sinteticamente, risulta adeguatamente motivata, perché indica che il provvedimento è stato assunto per avere la Sig.ra **Pt_1** ceduto in parte l'alloggio assegnato a **Persona_2** che lo occupa abusivamente dal 23/08/2012, come da risultanze anagrafiche, in violazione della legge regionale n. 12/1999, che all'art. 13, comma 1, prevede le cause di decadenza automatica dall'assegnazione, tra cui alla lettera a) quella conseguente alla cessione dell'alloggio assegnato, ritenendosi destituita di fondamento l'eccezione illogicità del provvedimento opposto ;

quand'anche la motivazione fosse carente sotto il profilo della considerazione delle difese dedotte dall'interessato, non può per ciò solo essere causa di annullamento giurisdizionale dell'atto gravato. Invero, il diritto di difesa non può ritenersi leso; le argomentazioni difensive trascurate in sede amministrativa ben possono essere riproposte innanzi al Giudice; la tesi contraria rischierebbe di incentivare il contenzioso in materia, atteso che ciascuno potrebbe sperare nell'annullamento giurisdizionale di un atto scarsamente motivato per evitare al Giudice di valutare la fattispecie nella sua completezza,

qualora, infine, si volesse considerare l'ipotesi di una carenza di motivazione, con riferimento all'art. 21 octies comma 2 della L. 241/90, norma squisitamente processuale, la carente o insufficiente motivazione della Determinazione ingiuntiva non condurrà all'annullamento tutte le volte in cui nel giudizio di opposizione, giudizio a cognizione piena sulla validità sostanziale del provvedimento, risulti che quest'ultimo, nonostante il vizio motivazionale rilevato, non poteva avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. (Cass. Civ. sez. 2 n. 29916 del 22.12.2008) come nel caso di specie **che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria;**

dalla documentazione in atti risulta, peraltro l'avvenuta partecipazione dell'attrice al procedimento amministrativo, tenuto conto della **Org_3** A.R. allegata in atti, trasmessa all' **CP_1** il 31.03.2017 in cui si comunicava l'ampliamento del nucleo familiare nella persona della Sig.ra **Persona_8** figlia dell'attrice, ritenendosi del tutto infondata l'eccezione violazione dell'art. 10, lett. b) in tema di partecipazione al procedimento amministrativo.

Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto può essere accolta.

Osserva preliminarmente il giudicante che a fronte della prospettazione riportata nella propria comparsa di risposta, afferente la ricostruzione delle vicende dedotte, riportata in epigrafe, l' **[...]** **Controparte_1** del Comune **CP_1** non ha allegato prove documentali a riscontro delle proprie asserzioni. Ed invero non si ha conoscenza dell'eventuale riscontro alla **Org_4** trasmessa dall'Attrice all' **CP_1** **il 31.03.2017** (recante comunicazione l'ampliamento

del nucleo familiare nella persona della Sig.ra **Persona_8** (figlia dell'attrice) né del contenuto della raccomandata, prot. n. 131440, inviata in data **22.11.17**.

Dalla documentazione prodotta dall'attrice, inoltre, risulta che la nipote **Persona_2** (cfr. allegato 1) che in data 23.08.12, risultava aver trasferito la propria residenza nell'alloggio *de quo*, si fosse già da tempo trasferita in Olanda, ben prima della apertura del procedimento di decadenza dalla assegnazione.

Giova, a questo punto, richiamare il referente normativo della fattispecie in esame, ovvero l'art. 13, della legge Regionale Lazio n. 12/1999 che prevede: *"1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni: a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi; c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio; d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente; e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio. 3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1."*

Ed invero non è dato riscontrare la sussistenza della condotta violativa ascritta all'attrice, rilevando l'infondatezza dell'assunto dell' **Controparte_1**

[...]

Ritiene il giudicante che non sia stata accertata né provata alcuna cessione dell'alloggio atteso che secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa: *" Ai fini del provvedimento di decadenza, la locuzione "cessione", quale presupposto del procedimento sanzionatorio, deve intendersi soltanto nel senso di conferimento, totale o parziale, del bene assegnato a terzi con correlativa perdita della disponibilità, parimenti totale o parziale, da parte del soggetto assegnatario. Di contro il mero protrarsi nel tempo dell'occupazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, da parte di soggetti che fanno parte del nucleo familiare dell'assegnatario, non può di per sé legittimare la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per sua cessione totale o parziale. **Nel caso di specie, né l'assegnataria ha effettuato un atto configurabile come cessione, giacché dare ospitalità al nipote ex filio non comporta la perdita disponibilità del bene assegnato, anzi consente il suo mantenimento; né la permanenza del nipote ha di fatto realizzato un'ipotesi di cessione, trattandosi di soggetto legato strettamente al nucleo familiare assegnatario e non estraneo allo stesso.** Risultano quindi difettare i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio. Benché, infatti, l'amministrazione comunale abbia provveduto a depositare la documentazione inerente gli accertamenti svolti, gli stessi e il*

provvedimento conclusivo non danno adeguatamente conto delle ragioni che avrebbero indotto a ritenere che la ricorrente abbia ceduto l'alloggio, limitandosi a richiamare le condizioni di legge previste per emanare il provvedimento di revoca, senza specificare, in linea di fatto, perché tali condizioni (in particolare, la cessione) siano state ritenute sussistenti". (cfr. Tar Lazio 12008/2015).

Nel caso di specie l'attrice, **anziana centenaria**, ha prodotto copiosa documentazione medica attestante il proprio stato di salute che non Le consente di poter abitare da sola nell'alloggio assegnatole in quanto necessitante di continue cure e che pertanto giustifica ampiamente la necessaria presenza, all'interno dello stesso, della figlia che Le presta assistenza.

In breve: l'attrice ha dedotto (e quindi dimostrato) di avere **diritto** a permanere nell'immobile di cui era l'originaria assegnataria.

Assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, la domanda va dunque accolta, come in dispositivo e la soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, ogni diversa domanda, conclusione ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie la domanda proposta, da **Parte_1**, nei riguardi dell' **...**
Controparte_1, e per l'effetto accerta e dichiara che l'attrice ha diritto a conservare l'assegnazione, in locazione, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma Via Giovanni Michelotti n 29, lotto F. fabbr. 4, scala F, int. 23 -CAP 00158;

- condanna la parte convenuta **CP_1** al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.500,00 per compensi legali (dm n°55/2014) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Maldera, dichiaratosi antistatario.

Roma 22 dicembre 2021

IL GIUDICE
(Eugenio Gatta)